



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/327/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

נציגות הבית המשותף רבי עקיבא 30, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד ינקו און איל
דרך אבא הלל 7, רמת גן

תובעת

נגד

מסיכה יוסף
באמצעות ב"כ: עו"ד קריטנשטיין יצחק
שד' ניצה 5, נתניה

נתבע

פסק דין

1. בתביעה זו עתרה התובעת לחייב את הנתבע לפרק או להסיר מנועי מזגנים שהותקנו בקיר
2. החיצוני בחזית הבית המשותף.

רקע עובדתי וההליך

- 3.
4. ענייננו בבית משותף ברחוב רבי עקיבא 30, נתניה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים
5. כחלקה 697 בגוש 8274 (להלן: "הבית המשותף"). לבית המשותף תקנון מוסכם אשר אושר
6. לרישום ביום 28.5.2000 (להלן: "התקנון המוסכם").
7. 2. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "התובעת"). הנתבע, מר יוסף מסיכה (להלן:
8. "הנתבע"), הוא בעלים של דירה הרשומה כתת-חלקה 9 ומצויה בקומה השלישית בבית
9. המשותף.
10. 3. בכתב התביעה נטען כי הנתבע התקין, על דעת עצמו, שלושה מנועי מזגנים בחזית הבית
11. המשותף, ללא תיאום עם התובעת ומבלי להביא את הנושא לדיון באסיפה הכללית של בעלי
12. הדירות. נטען כי התקנת המנועים בחזית פוגעת בחזונו החיצוני והאחידה של הבית, וכי
13. במעשיו אלה מפר הנתבע את הוראות התקנון המצוי, עושה שימוש בלתי סביר ברכוש
14. המשותף, ופועל בניגוד לאופן שבו יתר בעלי הדירות התקינו את מנועי המזגנים. התובעת
15. הוסיפה כי פניות חוזרות ונשנות לנתבע לא נענו. התובעת הפנתה להחלטת האסיפה הכללית
16. של בעלי הדירות מיום 11.8.2024, שבה נכח הנתבע, ובמסגרתה הסכימו רוב מכריע מבעלי
17. הדירות כי מנועי מזגנים יותקנו רק במסתורי כביסה או בסמוך אליהם.
18. 4. בכתב ההגנה טען הנתבע כי התקנת מנועי המזגנים היא בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף
19. ולכן אין צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות. לשיטתו התקנת מנועי המזגנים אינה גורמת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/327/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 לכל פגיעה בחזית הבית, ובוודאי שלא לפגיעה משמעותית. עוד נטען, כי טענת התובעת לפיה
- 2 התקנת המזגנים גורמת למפגע אסתטי נטענת בחוסר תום לב, שכן התובעת התעלמה
- 3 מקיומן של פרגולות וסככות שהותקנו על ידי חלק מבעלי הדירות, וגרמו לשינוי מהותי
- 4 בחזית הבית המשותף. עוד טען הנתבע כי אין ביכולתו הכלכלית להתקין מערכת מיזוג
- 5 מרכזית, ולכן נאלץ להתקין את מנועי המזגנים בחזית הבית המשותף. אשר להחלטת
- 6 האסיפה הכללית נטען כי החלטה כזו אינה מוכרת לו, ממילא היא התקבלה לאחר התקנת
- 7 המזגנים.
- 8 5. ביום 29.1.2025 התקיים דיון קדם משפט בתיק. בסופו, נקבע לוח זמנים להגשת רשימת
- 9 עדים מטעם הצדדים. כמו-כן ולנוכח העדר מחלוקות עובדתיות הוצע לצדדים להסכים לכך
- 10 שיינתן פסק דין ללא שמיעת ראיות בכדי לחסוך בזמן שיפוטי ובהוצאות.
- 11 6. לאחר שהוגשו רשימות העדים מטעם הצדדים קבעתי בהחלטה מיום 11.3.2025 כי יתקיים
- 12 ביקור בבית המשותף.
- 13 7. ביום 8.5.2025 (לאחר דחיה) התקיים ביקור במקום במעמד הצדדים. במסגרת הביקור
- 14 נעשה ניסיון נוסף להביא את הצדדים להסכמות לגופה של המחלוקת, ולחלופין להסדר
- 15 דיוני שלפיו תינתן הכרעה בתיק על סמך החומר הקיים והתרשמותי מביקורי במקום. ברם,
- 16 ניסיון זה לא צלח והתיק נקבע לשמיעת ראיות וסיכומים בעל-פה.
- 17 8. לאחר מספר דחיות של מועד דיון ההוכחות לבקשת הצדדים, הוגשה ביום 23.11.2025
- 18 בקשה מוסכמת שלפיה דיון ההוכחות יבוטל והצדדים יגישו סיכומים בכתב וההכרעה
- 19 תינתן על פי כל החומר הקיים בתיק לרבות ממצאי הביקור במקום. סיכומי התובעת הוגשו
- 20 ביום 18.12.2025 וסיכומי הנתבע הוגשו ביום 18.2.2026, ועתה נותר להכריע בתובענה.
- 21 **דיון והכרעה**
- 22 9. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמלוא החומר שהוגש לתיק הגעתי לכלל
- 23 מסקנה כי דין התביעה להתקבל. להלן נימוקיי.
- 24 **המסגרת הנורמטיבית**
- 25 10. סעי' 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין")
- 26 החל על הבית המשותף שלפניי מכוח הוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין, קובע כך-
- 27 "א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף
- 28 או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם
- 29 קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש
- 30 המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר
- 31 הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/327/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או
2 מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל
3 תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
- 4 (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.
- 5 11. מכוחו של סעיף 2 לתקנון המצוי לעיל, חל איסור על בעל דירה בבית משותף לבצע שינויים
6 או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת; המסכנים או עלולים
7 להוביל לסיכון קיום הרכוש המשותף או קיום דירה אחרת בבית; המשנים או עלולים
8 לשנות את ערך הרכוש המשותף או את ערכה של הדירה האחרת, אלא אם קיבל על כך את
9 הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות או את הסכמת בעל הדירה האחרת, לפי העניין.
- 10 12. פסיקתו של בית המשפט העליון לאורך השנים ביחס לסעיף 2 לתקנון המצוי חידדה
11 והבהירה שגם פגיעה קטנה ומכל סוג בדירה אחרת או ברכוש המשותף הבאה עקב שינויים
12 או תיקונים הנעשים בדירה מסוימת היא אסורה (בהיעדרה של הסכמה כדן). בתוך כך,
13 הובהר בפסיקה כי כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית כפי שהייתה
14 בגמר הבנייה, לרבות שינוי או קלקול דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית
15 והאסתטית של הבית המשותף היא אסורה (כל עוד לא ניתנה לכך הסכמת בעלי הדירות),
16 וזאת ללא קשר לשאלה האם הפגיעה ניתנת לפיצוי נאות או אם לאו, שכן בראיית הפסיקה,
17 כל שינוי המנוי מאלה ודומיו, הוא בגדר "פגיעה" אסורה [ע"א 136/63 לווינהיים נ'
18 שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290];
19 ע"א 395/74 לוי נ' סמואל, פ"ד כט(2) 39 (1975); ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לו(4)
20 148-147 (1983); ת"א (מחוזי ת"א) 2113/04 ציפורה אשכנזי נ' מאיר חג'ג', בפסקה 25
21 (פורסם בנבו 03.11.2014)].
- 22 13. לצד זאת נקבע כי בהיעדר הסכמה של בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף, הלכה היא
23 כי רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים: התנאי הראשון
24 הוא שהשימוש ברכוש המשותף יהא שימוש רגיל וסביר בהתחשב בתנאי המקום והזמן,
25 לרבות ייעודו (מגורים, מסחר משרדים וכיו"ב) ואופיו של הבית המשותף, התנאי השני הוא
26 כי השימוש ברכוש המשותף לא ימנע שימוש דומה מאחרים (ר' רע"א 9645/16 איסק פארי
27 עילית נ' נחמיאס משה, פורסם בנבו 10.1.2017).
- 28 14. אשר להתקנת מזגן בקירות החיצוניים של הבית המשותף, מגמת הפסיקה נוטה להקל
29 בנושא זה, בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל
30 וסביר. כן נקבע כי ככל שהתקנת המזגן אינה מסבה הפרעה ממשית ליתר בעלי הדירות או
31 לציבור, בין אם מחמת רעש, מפגע בטיחותי או פגיעה אסתטית בלתי סבירה, יש לראות בה
32 כשימוש מותר וסביר שאינו מצריך את הסכמת בעלי הדירות. עם זאת, סבירות השימוש

מס' תיק: 7/327/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 הספציפי אינה נבחנת בחלל ריק, אלא תלויה בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה ושל
2 הבניין הספציפי. המבחנים שהותוו בפסיקה לעניין זה כוללים, בין היתר: קיומם של מנועי
3 מזגנים נוספים על קירות הבית, מיקום ההתקנה (חזית הבניין אל מול קיר צידי או אחורי);
4 מידת הסמיכות לחלונות דירה שכנה, וקיומה של חלופה מעשית וסבירה אחרת להתקנה
5 המזגן במקום (ר' המפקח על המקרקעין (חיפה) 19/22 נציגות הבית המשותף ברחוב
6 הלבונה 14 חיפה נ' נוי ניר (פורסם בנבו, 27.2.2023).

מן הכלל אל הפרט

7
8 15. כאמור לעיל, ערכתי ביקור במקום ביום 8.5.2025. אמנם הבניין אינו חדש (כבן 25 שנה
9 לערך) אך בביקורי התרשמתי כי מדובר בבניין מטופח ומתוחזק היטב. אין חולק (ר' דברי
10 ב"כ הנתבע שוי' 20-21 בעמ' 2 לפרוטוקול קדה"מ מיום 29.1.2025) כי מנועי המזגנים של
11 הנתבע הם היחידים שמותקנים בחזית הצפונית של הבית המשותף הפונה לרח' רבי עקיבא
12 וכן בחזית המזרחית של הבית. מביקורי ניכר כי הם בולטים לעין וחריגים בחזית. עוד
13 התרשמתי כי ברוב מכריע של דירות הבית מסתור הכביסה משמש בפועל מסתור שבו
14 מותקנים כל מנועי המזגנים המשרתים את הדירות, למעט דירה אחת שהתקינה מנוע מזגן
15 אחד בסמוך למסתור הכביסה. יצוין כי מסתורי הכביסה של הבית המשותף ממוקמים
16 במרווח שנוצר בין חלקי הבית - שצורתו כעין האות "H", והם נסתרים מעיני העוברים
17 ושבים ברחוב.
18 16. לשם ההמחשה, אציג להלן תמונות שצילמתי במהלך הביקור במקום על גביהם הוספתי
19 סימונים משלי:



20



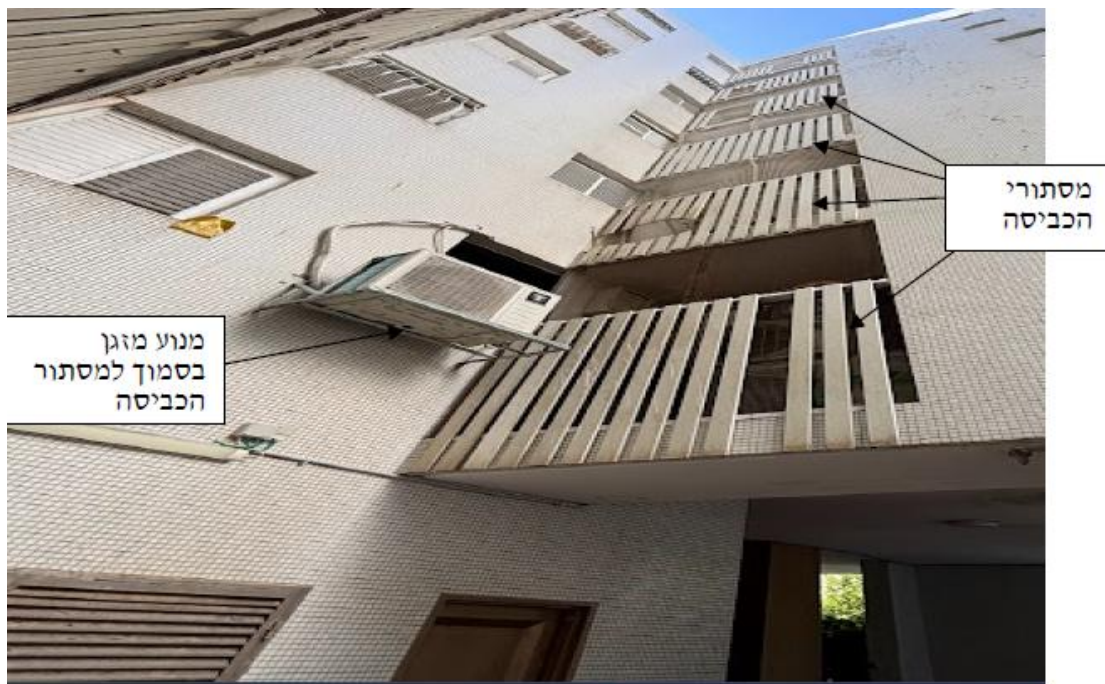
מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/327/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



17. להלן תמונה המציגה את מסתורי הכביסה שבהם מותקנים מנועי המזגנים ומזגן אחד שהותקן בסמוך לו (שאינו שייך לדירת הנתבע) –



- 4
5



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/327/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. עולה מן האמור כי בחינת **מיקום** התקנתם של מנועי המזגנים המשרתים את דירת הנתבע מלמדת כי אלו הותקנו באופן בולט על גבי הקירות החיצוניים **בחזית** הבית המשותף. יתרה מכך, מבט על הבית המשותף מגלה ולמעשה - אין על כך מחלוקת, כי לא קיימים בו מנועי מזגנים **נוספים**, פרט לאלו של הנתבע, שכן יתר מנועי המזגנים של הדירות הותקנו במסתורי הכביסה המיועדים לכך, ואחד בלבד בסמוך להם – בחלק **נסתר** של הבית.
19. כמו כן, במהלך ביקורי בבית המשותף נוכחתי כי קיימת **חלופה** סבירה ומעשית להעתקת מנועי המזגנים של דירת הנתבע מחזית הבית למיקום אחר. נוכחתי כי במסתור הכביסה של דירת הנתבע מותקנים שני מנועי מזגנים, ולהתרשמותי נותר בחלל זה מקום פנוי להתקנת מנועי מזגנים נוספים (בדומה לאופן שבו הותקנו כל המזגנים במסתור הכביסה של דירת חבר הנציגות מר רייך) (ר' שו' 1-6 מפרוטוקול ביקור במקום מיום 8.5.2025).
20. נוסף לכך, וככל שאין מקום מספק במסתור הכביסה, ניתן להתקין את מנועי המזגנים בסמוך למסתורי הכביסה של הבית - במקום נסתר ושלא ניתן לצפייה מהרחוב, וזאת כפי שהחליטו רוב מכריע של בעלי הדירות באסיפה הכללית מיום 11.8.2024 (נספח 2 לכתב התביעה). בהקשר זה יצוין כי טענת הנתבע שלפיה העתקת המזגנים איננה מעשית משיקולי מקום או חוס (ר' דברי הנתבע בקדה"מ מיום 29.1.2025), לא הוכחה כדין, בהיעדר חוות דעת מקצועית התומכת בכך.
21. טענה נוספת בפי הנתבע כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב נוכח התקנת פרגולות וסוככים ששינו באופן מהותי את חזית הבניין. כפי שניתן לראות מהתמונה של חזית הבניין אותה צילמתי במועד הביקור, אכן הוקמו פרגולות ומצללות על ידי מי מבעלי הדירות בבית (בחזית המערבית שאינה מופיעה בצילום זה אף הותקנה מרפסת תלויה – נספח ב' לכתב ההגנה).





מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/327/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. עם זאת, קיים שוני של ממש בין פעולות אלו לבין הצבת מנועי מזגנים על גבי הקירות החיצוניים בחזית הבית. הנתבע לא הוכיח כי התובעת נקטה כלפיו אפליה פסולה, שכן הוא היחיד מבין בעלי הדירות שהתקין את מנועי המזגנים בחזית הבית, ואין לראות ברצון התובעת, שלפיו חזית הבית המשותף תיוותר ללא מזגנים, משום חוסר תום לב או התנגדות סרק ומשכך איני רואה בתביעה זו כתביעה שהוגשה בחוסר תום לב. ככל שהתקנת פרגולות, מצללות או מרפסות תלויות מהווה הפרה (ואיני קובע דבר בעניין זה), הרי שמדובר בהפרה שונה באופן מהותי מההפרה נושא התביעה, ואין בה כדי להכשיר את התקנת מנועי המזגנים של הנתבע.

סיכום והוצאות

23. לאור כל האמור, אני מורה על קבלת התביעה. ניתן בזה צו עשה המורה לנתבע להסיר את שלושת מנועי המזגנים שהציב על הקירות החיצוניים של הבית המשותף. הנתבע ישיב את מצב הקירות החיצוניים לקדמותו, ובכלל זה ידאג לאיטום הפתחים שנקדחו ולצביעתם בצבע וגימור הדומים ככל שניתן לקירות החיצוניים הקיימים. כלל העבודות יושלמו בתוך 60 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבע.
24. למען הסר ספק, מובהר כי הנתבע רשאי להתקין את מנועי המזגנים במיקום שעליו החליטו רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית מיום 11.8.2024, קרי, במסתור הכביסה של דירתו או בקיר החיצוני הסמוך להם בלבד.
25. אשר להוצאות ההליך, בשים לב לתוצאה ולכך שבהליך זה לא התקיימו דיוני הוכחות ולא נשמעו עדים, והוגשו כתבי טענות קצרים ותמציתיים, אני מחייב את הנתבע בהוצאות התובעת בשיעור מתון בסך כולל של 6,000 ש"ח.
26. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבע, שאם לא כן יישא ריבית שקלית מיום מתן פסק הדין ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, י"ב סיון תשפ"ו, 28 מאי 2026, בהעדר הצדדים.

ארו שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה